

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2530 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
พันตำรวจโท สง่า ยินดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 69

พ.ร.บ.ฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53 ทวิ

ขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3 ยกเลิกพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 โดยบัญญัติให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และมาตรา 17 บัญญัติห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 69 ซึ่งมีโทษเบากว่าโทษฐานมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 อันเป็นกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้ในขณะกระทำผิด แตกต่างกับกฎหมายซึ่งใช้ในภายหลังการกระทำผิดเป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติฝิ่นพุทธศักราช 2472 มาตรา 8, 11, 53, 53 ทวิ, 69 พระราชบัญญัติฝิ่น(ฉบับที่7) พ.ศ. 2502 มาตรา 5, 6

พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ.2490 มาตรา 4 (2), 55, 78 (ฉบับที่7) พ.ศ. 2522
มาตรา 6, 8 กฎกระทรวง ฉบับที่11 (พ.ศ. 2522) ข้อ 3

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติปืน
พุทธศักราช 2472 มาตรา 53 ทวิ จำคุก 1 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 78 และ (ฉบับที่7)พ.ศ. 2522 มาตรา 8 อีกกระทง
หนึ่ง จำคุก 5 ปี รวมจำคุกจำเลยที่1 มีกำหนด 6 ปี ยกข้อหานอกนั้น และยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีมูลปืนไว้ในครอบครองโดยไม่
รับอนุญาตกระทงหนึ่ง และมีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายอีกกระทงหนึ่ง

เนื่องจากขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3 ได้บัญญัติยกเลิกพระราช
บัญญัติปืน พุทธศักราช 2472 เสียทั้งสิ้น และประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2528
โดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า ในขณะที่ไม่มีประกาศให้ผิด
หรือมูลปืน หรือพันธุ์ปืนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใดตามมาตรา 7 และมาตรา 8
(1) ให้ผิดหรือมูลปืนตามกฎหมายว่าด้วยปืนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2และ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 บัญญัติห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 69 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทอันเป็นโทษที่เบากว่า โทษฐานมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 53 ทวิ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี ปรับสิบเท่าราคาฝิ่นหรือมูลฝิ่น แต่ไม่น้อยกว่าสองพันบาท อันเป็นกรณีที่กฎหมายซึ่งใช้ในขณะกระทำผิดแตกต่างกับกฎหมายซึ่งใช้ในภายหลังการกระทำผิดเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 จำคุก 1 ปี และมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 78 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) พ.ศ. 2522 มาตรา 8 จำคุก 5 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 6ปี.

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาทะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ